

КОНТРАКТ № _____**Идентификационный код закупки: 262760602879076060100100060340000244****г. Ярославль****«_____» _____ 20__ года**

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Областная клиническая онкологическая больница» (ГБУЗ ЯО «Клиническая онкологическая больница»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны и _____, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____ (ИНН _____), действующего на основании _____, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке _____ Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением «__» _____ г. № _____, на основании протокола _____ от «__» _____ г. № _____, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом настоящего Контракта является **Поставка наборов для системы инъекции контрастного вещества к инъекционной системе Medrad Salient** (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение к Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. Наименование, показатели, цену и количество поставляемого Товара Стороны согласовали в Спецификации (Приложение к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта составляет _____ руб. _____ коп. (_____), в том числе НДС / НДС не облагается.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением следующих случаев:

- цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

- по предложению Заказчика Стороны в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество предусмотренного Контрактом Товара. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, расходы на маркировку и упаковку, транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Контракта.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, расходы на маркировку и упаковку, транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы, расходы на перевозку, страхование, уплату

таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3. СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Место поставки Товара: 150054, г. Ярославль, проспект Октября, д. 67, корпус №1 (внутрибольничная аптека).

3.2 Срок поставки товара: Поставка товара осуществляется партиями с даты заключения контракта по 25.12.2027 г. **направляемых в адрес Поставщика в письменной форме, либо переданных по телефону, по факсу или по электронной почте, а также в форме заявок-телефонограмм или другими видами приложений для обмена сообщениями** в течение 30 дней с момента подачи заявки. Поставка сверх заявки не допускается.

Поставка товара осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 13:00 по московскому времени

3.3. Не ранее даты отгрузки товара и не позднее даты фактической поставки товара Поставщик в соответствии с разделом 4 Контракта формирует и размещает в единой информационной системе Заказчику для подтверждения количества и качества поставленного товара документ о приемке, который должен содержать информацию, указанную в части 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. К документу о приемке прилагаются документы, предусмотренные Контрактом и действующим законодательством, которые являются его неотъемлемой частью.

При поставке Товара Поставщик представляет (на бумажном носителе) следующие документы со ссылкой на дату и номер Контракта:

- а) счет на оплату;
- б) товарную накладную (или универсальный передаточный документ);
- в) копию Регистрационного удостоверения (выписка из государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.09.2021 №1650 либо регистрационное удостоверение на медицинское изделие (копию) (до внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестровой записи государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий) (при поставке первой партии товара);
- г) копию сертификата соответствия на поставляемую серию товара (при наличии в случае добровольной сертификации) или декларации о соответствии на поставляемую серию товара (при наличии требования в соответствии с законодательством Российской Федерации), заверенную надлежащим образом Поставщиком или производителем (при поставке первой партии товара);
- д) иные документы, предоставление которых требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Право собственности на неоплаченный товар переходит к Заказчику с момента подписания им документа о приемке после завершения приемки по количеству и качеству в порядке, предусмотренном разделом 4 Контракта.

3.5. Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы и размещение Товара у Заказчика осуществляется за счет и средствами Поставщика.

3.6. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность груза от повреждений при перевозке, обеспечивать температурный режим и нормативные условия длительного хранения при транспортировке и в складском помещении. Товар должен быть упакован способом, не допускающим его перемещение внутри тары при транспортировке и перегрузке.

Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ПОРЯДОК И СРОК ПРИЕМКИ ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

4.1. Товар должен по своим характеристикам соответствовать Спецификации (Приложение к Контракту).

4.2. Качество товара должно подтверждаться копиями документов, содержащими сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям: сертификатом соответствия на поставляемую серию товара (в случае добровольной сертификации), декларацией о соответствии на поставляемую серию товара, заверенными надлежащим образом поставщиком или производителем, копией регистрационного удостоверения копию (выписка из государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.09.2021 №1650 либо регистрационное удостоверение на медицинское изделие (копию) (до внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестровой записи государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий)

4.3. Товар должен быть новый (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Остаточный срок годности Товара на момент передачи партии Товара Поставщиком Заказчику должен составлять не менее 12 месяцев.

4.4. По факту приемки партии Товара Стороны подписывают документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок (далее - единая информационная система).

4.5. Поставщик не ранее даты отгрузки товара и не позднее даты фактической поставки товара, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, указанный в п.3.3 Контракта, который должен содержать:

а) включенные в Контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, информацию о поставщике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, единицу измерения поставленного товара;

б) наименование поставленного товара;

в) наименование страны происхождения поставленного товара;

г) информацию о количестве поставленного товара;

д) стоимость исполненных поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара

е) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ;

4.5.1. В случае, если Поставщик является плательщиком НДС, счет-фактура формируется Поставщиком с использованием единой информационной системы в виде отдельного документа наряду с документом о приемке либо в составе документа о приемке в виде универсального передаточного документа в соответствии с требованиями действующего законодательства к порядку выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи. Предоставление счета-фактуры на бумажном носителе или в качестве приложения (скан-копии бумажного документа) к документу о приемке не предусмотрено.

4.5.2. В случае непредоставления вместе с товаром документов, предусмотренных пунктом 3.3 Контракта, товар считается не поставленным.

4.5.3. Ненаправление документов, являющихся приложением к документу о приемке, и (или) направление посредством единой информационной системы документов, не предусмотренных Контрактом, не допускается и является основанием для отказа Заказчика в принятии соответствующего документа о приемке.

4.6. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Экспертиза может проводиться силами Заказчика, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

Ответственные лица за приемку и экспертизу поставленного товара:

- заведующая отделением - провизор **Лебедева Галина Валерьевна, тел. (4852) 31-57-68;**

-рентгенлаборант отделения лучевой диагностики **Опарина Ольга Валентиновна.**

Уполномоченное лицо на подписание документа о приемке поставленного товара:

- заведующая отделением - провизор **Лебедева Галина Валерьевна, тел. (4852) 31-57-68.**

4.7. Приемка Товара осуществляется путем проверки поставленного Товара и представленных Поставщиком документов, предусмотренных Контрактом, на соответствие условиям Контракта.

При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4.8. Срок проведения приемки не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней с даты получения от Поставщика в единой информационной системе документа о приемке.

По результатам приемки Заказчик в день окончания приемки подписывает и размещает в единой информационной системе документ о приемке, либо Поставщику в те же сроки направляется мотивированный отказ от подписания указанного документа с указанием причин такого отказа и сроков устранения недостатков.

4.9. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.

После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания документа о приемке, Заказчик повторно осуществляет приемку Товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом Контракта.

4.10. Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о фактически принятом количестве Товара.

4.11. Допускается внесение исправлений в документ о приемке. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

4.12. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ ТОВАРА

5.1. Оплата за товар осуществляется в российских рублях по безналичной форме расчетов путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Поставщика. Оплата производится на основании представленного счета на оплату. Оплата по частям допускается.

5.2. Срок оплаты - в течение **7 (семи) рабочих дней** по факту приемки партии Товара с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара, предусмотренного пунктом 4.5. Контракта. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

5.3. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений.

5.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Поставщик обязуется:

6.1.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Заказчику Товар в наименовании, количестве и с характеристиками, указанными в Спецификации (Приложение к Контракту).

6.1.2. Обеспечить передачу Товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

6.1.3. Передать Заказчику Товар соответствующего качества и в надлежащей упаковке

согласно разделам 3 и 4 Контракта.

6.1.4. Не передавать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему Контракту без письменного согласия Заказчика.

6.1.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

6.2. Поставщик вправе:

6.2.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и подписания документов о приемке согласно разделу 4 Контракта.

6.2.2. Требовать своевременной оплаты поставленного и принятого Заказчиком Товара согласно разделу 5 Контракта.

6.3. Заказчик обязуется:

6.3.1. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара.

6.3.2. Провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта, своими силами или привлеченными экспертами, экспертными организациями, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ.

6.3.3. Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 5 Контракта.

6.3.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

6.4. Заказчик вправе:

6.4.1. Требовать от Поставщика полного и своевременного исполнения обязательств по Контракту.

6.4.2. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта.

6.4.3. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. До заключения контракта Поставщик должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта в виде независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный счет Заказчика **в размере 10% от цены контракта (_____ руб.)**. Срок действия независимой гарантии определяется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Поставщиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Обеспечение предоставляется в отношении требований, возникших по основному обязательству.

7.2. В случае выбора Поставщиком обеспечения исполнения контракта в виде независимой гарантии, такая гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и обеспечивать все обязательства принципала перед бенефициаром по контракту, в том числе неисполнения или ненадлежащее исполнение обязательств.

7.3. Способ обеспечения исполнения контракта из вышеперечисленных способов Поставщик определяет самостоятельно.

7.4. В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

7.5. В случае, если поставщик является казенным учреждением, положения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта не применяются.

7.6. В ходе исполнения контракта поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.1, 7.2 и 7.3 статьи

96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

7.7. В случае если Поставщиком в качестве обеспечения исполнения контракта было выбрано внесение денежных средств, реквизиты счета для перечисления денежных средств: МФ ЯО (ГБУЗ ЯО «Клиническая онкологическая больница», л/с 901050127), ИНН 7606028790, КПП 760601001; р/с 032246437800000007101 казначейский счет 401028102453700000065 ОКЦ № 8 ГУ Банка России по ЦФО //УФК по Ярославской области г. Ярославль, БИК 017888102, КБК 0000 0000 0000 0510, ОКТМО 78701000001, УИН 0.

7.8. Срок возврата заказчиком поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ), не должен превышать 15 дней с даты исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.

7.9. В случае полного (частичного) невыполнения основного обязательства по контракту Поставщиком, Заказчик удерживает предоставленное Поставщиком обеспечение исполнения контракта в размере, соответствующем сумме невыполненного обязательства, в пределах суммы обеспечения исполнения контракта, либо направляет гаранту требование о взыскании соответствующей суммы по независимой гарантии. Также Поставщик в случае полного (частичного) невыполнения условий контракта обязан возместить Заказчику все причиненные убытки, превышающие размер обеспечения исполнения контракта.

7.10. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским [кодексом](#) Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

7.11. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее 1 месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

7.12. Поставщик, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в случае предоставления поставщиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к нему неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта. Такая информация представляется поставщиком до заключения контракта.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного

обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в _____ *

(*1 процента цены контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей).

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным [законом](#) от 05.04.2013 № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, рассчитывается и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 5 процентов цены контракта, если

цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком.

8.6. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.7. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.8. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего

после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.12. Если поставщиком не предоставлено новое обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, за каждый день просрочки указанного обязательства заказчиком начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Контракту при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего Контракта отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сель, оползень, цунами и т.п.) и другие обстоятельства, которые могут быть определены Сторонами Контракта как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.

9.2. При возникновении форс-мажорной ситуации Поставщик обязан незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, независимых от форс-мажорных обстоятельств.

10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В КОНТРАКТ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий Контракт может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.

10.2. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Контракта заключаются с использованием единой информационной системы.

10.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.4. Стороны обязуются уведомлять друг друга в письменном виде об изменении наименования, своих почтовых или банковских реквизитов в течение 10 дней с момента принятия соответствующих изменений.

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ в случаях (включая, но не ограничиваясь):

10.5.1. Подтверждения нарушения условий Контракта по результатам проведенной Заказчиком экспертизы поставленного товара собственными силами и (или) с привлечением экспертов, экспертных организаций.

10.5.2. Неоднократного (не менее 2-х раз) нарушения Поставщиком сроков поставки товара.

10.5.3. Нарушения Поставщиком сроков поставки товара более чем на 1 рабочий день.

10.5.4. Неоднократного (не менее 2-х раз) неисполнения письменных требований Заказчика, выданных Поставщику в целях надлежащего выполнения условий Контракта в порядке раздела 10 настоящего Контракта, в том числе, связанных с качеством товара;

10.5.5. Непредставление информации на запросы Заказчика о ходе исполнения Контракта.

10.5.6. Отсутствие либо наличие предварительно направленной претензии со стороны Заказчика не является основанием для непринятия Заказчиком решения об одностороннем отказе.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.

12.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, то дело подлежит передаче на разрешение в Арбитражный суд Ярославской области.

12.3. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком или заказчиком условий контракта осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

13. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК

Вся относящаяся к Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должна быть выполнена на русском языке.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

14.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 15.02.2028, а в части не исполненных обязательств – до полного их исполнения.

14.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Контракту и ответственности за его нарушение.

Приложение: Спецификация

15. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

**ГБУЗ ЯО «Клиническая онкологическая
больница»**

150054, г. Ярославль, проспект Октября, 67

ИНН 7606028790, КПП 760601001

ОГРН 1027600845117, 06.11.2002

Р/счет № 03224643780000007101

Казначейский счет 40102810245370000065

ОКЦ № 8 ГУ Банка России по ЦФО //УФК

по Ярославской области г. Ярославль,

МФ ЯО (ГБУЗ ЯО «Клиническая
онкологическая больница», л/с 901050126,

901050125), БИК 017888102

(4852) 208-131 , (4852) 208-132

(4852) 208-103 (33) - главный врач

(4852) 208-137

E-mail: yar_okob@mail.ru

E-mail: zakupki_onko@mail.ru

16. ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

*Подписывает усиленной электронной
подписью лица, имеющего право
действовать от имени Заказчика*

ПОСТАВЩИК

*Подписывает усиленной электронной
подписью лица, имеющего право
действовать от имени Поставщика*

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/ п	Наименование товара	Характеристики товара		Товарный знак (при наличии у товара товарного знака)	Наименование согласно регистрационн ому удостоверению (№ регистрационн ого удостоверения)	Наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира*	Ед. Измере ния	Количе ство	Цена за ед. измерен ия (руб.) **	Сумма (руб.)
		Показатель	Значение показателя							
1..							штука			
ИТОГО , руб.										

* заполняется в соответствии с заявкой победителя электронного аукциона или иного участника закупки, с которым заключается контракт.

** цена за единицу товара рассчитывается как произведение цены за единицу товара, указанного в извещении о проведении электронного аукциона, и понижающего коэффициента, рассчитываемого как отношение ценового предложения победителя электронного аукциона или иного участника закупки, с которым заключается контракт, к начальной (максимальной) цене контракта.

ЗАКАЗЧИК

Подписывает усиленной электронной
подписью лица, имеющего право
действовать от имени Заказчика

ПОСТАВЩИК

Подписывает усиленной электронной
подписью лица, имеющего право
действовать от имени Поставщика

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 1dceb0b9684a8acase41d1e84bfb8834

Владелец **Чунаева Марина Геннадьевна**

Действителен с 14.07.2025 12:43

по 07.10.2026 12:43

Дата подписи 13.08.2026 09:58